

L'organisation judiciaire :

A. Liminaire

a - Définition du litige

Le litige est un **différend** présentant un **caractère juridique**. Il existe entre deux sujets à propos d'un **droit**.

Le litige est d'abord un désaccord de volonté relatif à un objet donné. Schématiquement quelqu'un prétend quelque chose que lui conteste une autre personne.

b - Les principes fondamentaux du système judiciaire

La justice est un **service public** et un **monopole d'État**.

Dans son organisation et son fonctionnement, elle doit permettre le respect du :

- **principe d'égalité**.

La justice est identique pour tous, gratuite et donc accessible à tous.

Le principe d'égalité permet à tous d'être jugé par les mêmes juridictions et d'avoir un traitement identique.

- **principe de continuité**.

La justice peut être saisie à tout moment et sur tout le territoire français.

- **principe de prise en compte de l'urgence**.

La procédure des référés permet d'obtenir rapidement toute mesure utile, c'est une procédure d'urgence.

Enfin, le principe de gratuité de la justice impose de ne pas répercuter les frais relatifs à la rémunération des magistrats ou aux investissements matériels contre les justiciables.

B. Les juridictions

a - Définition

Une **juridiction** est l'organe dont l'objectif est de trancher les contestations nées de l'application des règles de droit.

Il convient de distinguer tout d'abord les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif et ensuite, dans l'ordre judiciaire, les **juridictions civiles** chargées de régler les conflits entre les individus (loyer, consommation, succession...) et les **juridictions pénales** ou répressives qui ont pour vocation de juger les personnes soupçonnées d'une infraction (conduite sans permis, vol, meurtre...).

b - Le degré de juridiction

Les juridictions des deux ordres sont hiérarchisées.

L'ordre judiciaire comprend **deux degrés de juridiction**.

Le juge n'est pas supposé infallible, une affaire doit pouvoir être rejugée par une juridiction supérieure.

c - La compétence des juridictions

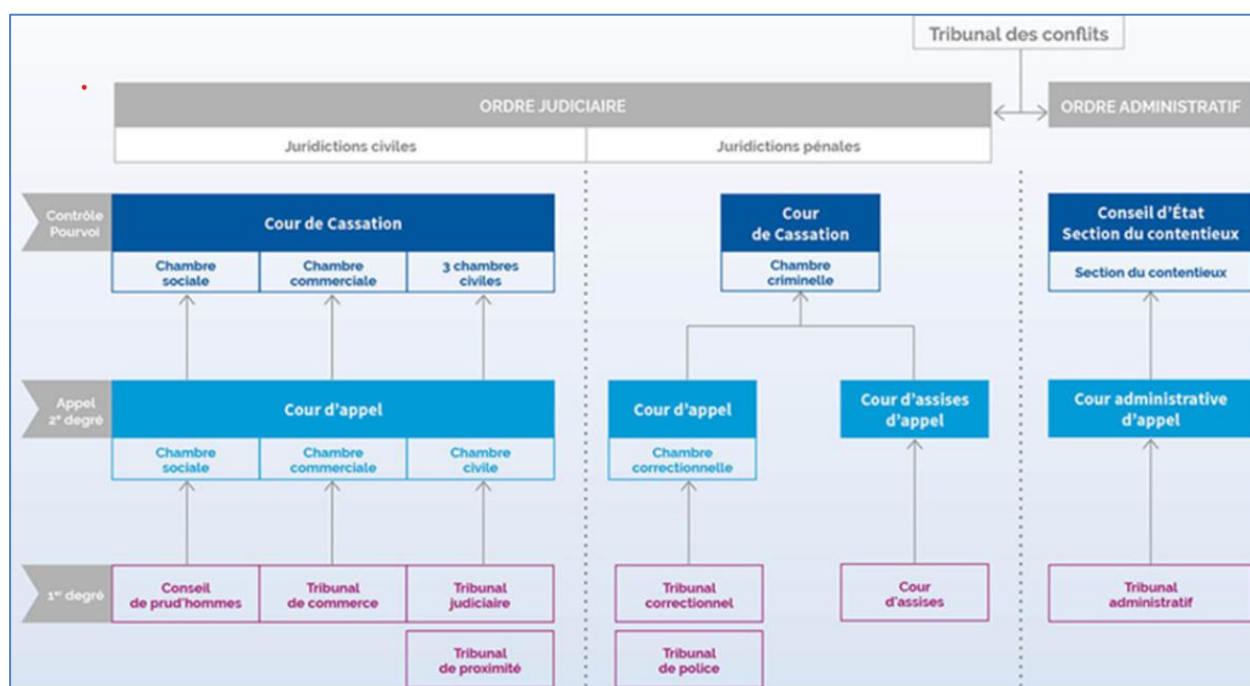
La compétence d'une juridiction ou d'un tribunal est son **aptitude à juger un litige**. On distingue la **compétence d'attribution** et la **compétence territoriale**.

La compétence d'attribution est déterminée par la **nature de l'affaire** ou du litige.

La compétence territoriale est déterminée par **le lieu**, c'est-à-dire qu'un tribunal n'est compétent que dans une zone géographique déterminée appelé « ressort ».

En principe, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est domicilié le défendeur. Ce principe souffre de nombreuses exceptions.

La compétence d'attribution permet de distinguer deux catégories de tribunaux, les tribunaux de droit commun et les tribunaux d'exception.



Nota bene : En matière de contrat, le tribunal du lieu d'exécution peut être choisi par le jeu d'une **clause d'attribution de juridiction**.

d - Les tribunaux de droit commun

La réforme « Belloubet » du 23 mars 2019 et l'ensemble de ses décrets d'application applicables depuis le 1^{er} janvier 2020 disposent que « le **tribunal judiciaire** connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » (article L.211-3 du Code de l'organisation judiciaire).

Ce tribunal est une **juridiction de droit commun**, c'est la juridiction de principe pour toute matière.

e - Les tribunaux de « proximité »

L'article L. 212-8 du Code de l'organisation judiciaire dispose que : « le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des **chambres de proximité** dénommées **tribunaux de proximité**, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».

f - Tableau synthétique après la réforme

Fusion du TGI et du TI existants situés dans la même commune	Tribunal judiciaire	Le ressort territorial est le département .
	Plusieurs tribunaux possible dans le département Spécialisés pour les affaires complexes	
Un TI situé dans une commune différente du TGI	Tribunal de proximité	Reprises des compétences, quel que soit le montant du litige.
	Chambre détachée du tribunal judiciaire	Conserve son périmètre d'attributions.

g - Les tribunaux spécifiques

Le tribunal judiciaire peut être constitué d'un certain nombre de **chambres spécialisées**, également appelées tribunaux, lesquelles sont instituées pour connaître de certaines matières spécifiques.

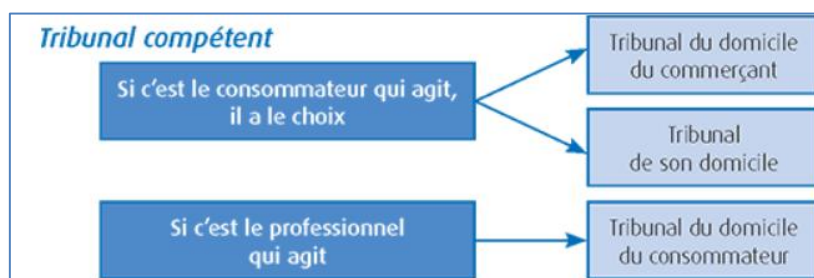
Ce sont pour l'essentiel, les tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes, et tribunaux paritaires des baux ruraux.

h - Juridiction spécialisée en matières civile : le tribunal de commerce

Il juge les litiges entre commerçants ou sociétés commerciales et entre artisans, les contestations relatives aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce.

Il est aussi compétent en matière de redressement et de liquidation judiciaires lorsque des commerçants ou des artisans sont concernés.

La composition du tribunal de commerce est collégiale. Les juges non professionnels sont élus par leurs pairs, c'est-à-dire par et parmi les commerçants.



i - Juridiction spécialisée en matières civile : le conseil de prud'hommes

Il tranche les litiges concernant la formation, l'exécution et la rupture du contrat de travail. C'est une juridiction paritaire composée de représentants des salariés et des employeurs.

j - Juridiction spécialisée en matières civile : le tribunal des baux ruraux

Il juge les litiges entre propriétaires et exploitants de terres ou bâtiments agricoles. Il est composé d'un juge professionnel qui préside les audiences et de quatre juges non professionnels ; deux représentants des propriétaires et deux représentants des exploitants.

k - Le juge des contentieux de la protection

Au sein du tribunal judiciaire et dans chaque tribunal de proximité, un ou plusieurs juges exercent désormais les fonctions de **juge des contentieux de la protection** dont les missions précisées aux articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 du Code de l'organisation judiciaire l'organisation sont les suivantes :

- il veille à la **protection des majeurs** en exerçant les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;
- il statue sur les actions tendant à l'**expulsion** des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;
- il statue sur les actions concernant les **contrats** de louage d'immeubles à **usage d'habitation** ou sur les contrats portant sur l'occupation d'un logement ;
- il statue sur les actions relatives à l'application du code de la consommation dans le cas d'un recours au **crédit à la consommation** ;
- il statue sur les actions relatives aux **incidents de paiement** caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;
- il statue sur les mesures de traitement des situations de **surendettement** des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

l - Le principe du double degré de juridiction : l'appel

Le double degré de juridiction et le contrôle de l'application de la loi par la Cour de cassation garantissent les droits des justiciables.

Le justiciable qui n'est pas satisfait de la décision rendue par la juridiction du 1^{er} degré peut **interjeter appel** ou **faire appel** de cette décision devant une cour qui rejugera le procès dans son ensemble, c'est-à-dire en faits et en droit. Ainsi, la Cour d'appel pourra **confirmer** la décision de première instance ou l'**infirmer**. Elle rend des arrêts confirmatifs ou infirmatifs.

Le délai est d'un mois à compter de la signification du jugement.

L'appel produit deux effets :

- il est **dévolutif** : le litige est soumis dans son ensemble aux juges d'appel,
- il est **suspensif** : la décision du 1^{er} degré n'est pas définitive, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être exécutée.

Nota bene : la partie qui fait appel est demanderesse en appel est qualifiée d'**appelant** et son adversaire, défenderesse en appel est qualifiée d'**intimé**.

m - Le taux de ressort

Le taux de ressort indique les conditions pour former une voie de recours.

En procédure civile, le taux de ressort est le montant au-dessous duquel un appel n'est pas possible, rendant la décision définitive.

Tous les tribunaux de première instance statuent en **dernier ressort** c'est-à-dire sans appel possible, lorsque le litige est inférieur à **5 000 €**.

Seul le pourvoi en cassation demeure ouvert, lorsqu'une erreur de droit a été commise.

n - La Cour de cassation

C'est la juridiction suprême. Ce n'est pas un troisième degré de juridiction. Elle ne rejuge pas l'affaire.

Elle a pour fonction de contrôler la conformité au droit des décisions qui lui sont soumises par le biais du pourvoi. Elle dit et interprète le droit sur les faits constatés.

Elle favorise l'**unité d'interprétation** des normes par la jurisprudence.

La Cour de cassation peut aussi être saisie pour avis par une juridiction statuant sur un problème de droit nouveau avant de rendre leur décision.

Elle n'a que 2 options, soit la décision est conforme et le **pourvoi est rejeté**, soit la **décision est cassée** pour violation de la loi.

o - Les chambres de la Cour de cassation

La Cour de cassation compte **six chambres** qui comportent chacune un président, des conseillers, un ou plusieurs avocats généraux et un greffier.

Chacune d'entre elles est **spécialisée**.

La nature de la question juridique posée détermine la chambre appelée à trancher le litige.

Elle a trois chambres **civiles** :

- la première chambre civile (droit des personnes et de la famille, protection des consommateurs, propriété intellectuelle...)
- la deuxième chambre civile (procédure civile, sécurité sociale, élections...)
- la troisième chambre civile (propriété immobilière, baux, environnement...)

Elle a aussi :

- une chambre **commerciale** (banque, bourse, marques...),
- une chambre **sociale** (droit du travail, formation, représentation du personnel...) et
- une chambre **criminelle** (crimes, délits, contraventions...).

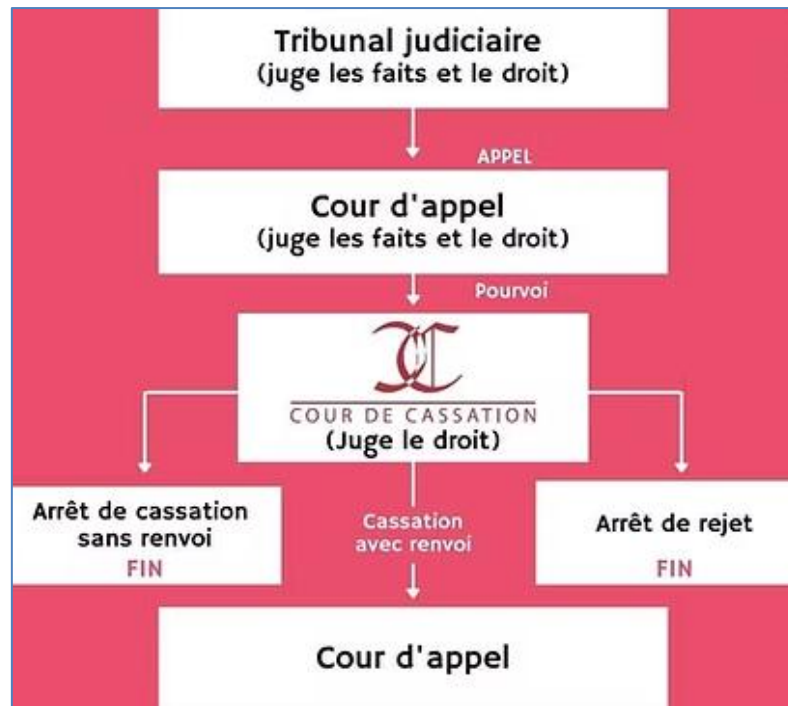
À noter : le pourvoi en cassation n'a pas d'effet dévolutif car la Cour de cassation n'examine que le droit. Il n'a pas d'effet suspensif sauf exceptions en matière de condamnation pénale ou de divorce.

p - Procédure de saisine de la Cour de cassation

Le pourvoi en cassation est un recours contre une décision rendue en dernier ressort porté devant la Cour de cassation. Il doit être formé dans les **2 mois de la signification de la décision attaquée**, au greffe de la Cour de cassation par un avocat à la Cour de cassation. Le demandeur a **5 mois** pour déposer un mémoire dans lequel il doit formuler les critiques qu'il adresse à la décision attaquée, sous forme de « moyen de cassation ».

Le rôle de la Cour de cassation est de vérifier la bonne application du droit par les juridictions civiles ou pénales. Elle ne juge pas l'affaire au fond, c'est-à-dire qu'elle ne rejuge pas les faits, mais vérifie que les lois ont été correctement appliquées par les juges du fond (juges du premier et du second degré). On dit qu'elle est **juge du droit** (et non des faits).

q - Mécanisme du pourvoi en cassation



C. les juridictions pénales de l'ordre judiciaire

Les juridictions pénales ou répressives forment la seconde branche de l'ordre judiciaire. Elles sont spécialisées dans la répression des auteurs d'infractions et accessoirement dans l'indemnisation des victimes.

Le principe de la **légalité des délits et des peines** interdit au juge de sanctionner autre chose que ce qui est puni par la loi : « **pas d'infraction sans texte** » autrement dit, il ne considérera comme infraction qu'un comportement incriminé par le législateur.

a - Les juridictions de droit commun du premier degré

Il existe trois juridictions de droit commun :

1- **le tribunal de police** : qui statue sur les **contraventions**, c'est-à-dire sur les infractions créées par le gouvernement et qui constituent une violation d'un règlement. Ces infractions sont punies de peine d'amende allant de 38 € jusqu'à environ 3000 €.

Chaque tribunal de police est rattaché à un tribunal judiciaire.

Un tribunal judiciaire peut comporter plusieurs tribunaux de police de proximité. Le tribunal de police compétent pour juger une infraction est celui du **lieu de l'infraction** ou du **lieu de résidence de l'auteur des faits**.

2- **le tribunal correctionnel** : qui a compétence pour statuer sur la commission des **délits** c'est-à-dire des infractions résultant de la violation d'une loi et réprimées par le Code pénal, mais aussi par des lois spéciales relevant d'autres codes.

Le tribunal correctionnel est une **chambre spécialisée du tribunal judiciaire** statuant en première instance en matière pénale sur les infractions qualifiées de délits et dont les peines d'emprisonnement ne peuvent pas excéder les 10 années.

Ces infractions sont punissables par un emprisonnement correctionnel (la durée maximale de la peine inférieure à 10 ans) et d'une amende à partir de 3750 €.

3- **la Cour d'assises** : qui est la juridiction compétente pour juger les personnes accusées d'avoir commis un **crime**. Un crime est punissable par une peine de réclusion criminelle (emprisonnement allant de plus de 10 ans (15 ans en pratique) à la réclusion à perpétuité assortie d'une période de sûreté).

La Cour d'assises est une **juridiction départementale temporaire**, faisant appel à un jury populaire composé de citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Aux côtés de 3 magistrats professionnels, 6 jurés interviennent en première instance et 9 en appel, participant activement aux audiences et aux délibérations.

b - L'appel

La personne condamnée par un tribunal correctionnel peut toujours faire appel alors que seules certaines décisions du tribunal de police sont susceptibles d'appel. En effet, en matière contraventionnelle, la voie de l'appel n'est possible que pour les contraventions de 5^e classe.

C'est **la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel** qui est compétente.

Après réexamen de l'affaire, elle rend un arrêt infirmatif ou confirmatif de la décision prise en première instance.

Les arrêts rendus par les Cours d'assises sont susceptibles d'appel.

L'affaire revient devant **une autre Cour d'assises** désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle réexamine entièrement l'affaire.

c - Le pourvoi en cassation

La **chambre criminelle** de la Cour de cassation est réservée aux litiges répressifs. Elle statue sur les pourvois formés contre les arrêts rendus par les Cours d'assises ou d'appel.

D. les juridictions de l'ordre administratif

	Conseil d'Etat C'est l'équivalent de la Cour de cassation de l'ordre administratif.
2e degré	Cour administrative d'appel Elles statuent sur les recours formés contre les jugements des tribunaux administratifs.
1er degré	Tribunal administratif S'occupe des litiges entre les citoyens et l'Etat (responsabilité de l'Etat, problème avec un fonctionnaire, fiscalité)

L'ordre administratif ressemble à l'ordre judiciaire, la différence majeure réside dans le fait que les juges administratifs sont des **fonctionnaires**.

a - Les juridictions du premier degré

Le tribunal administratif (TA) est la juridiction de droit commun en matière administrative. C'est un tribunal interdépartemental.

Il est compétent pour trancher les litiges dans lesquels l'administration est partie (administrations de l'État, régions, départements, communes, entreprises publiques, etc...)

b - Les différents recours

Les principaux recours administratifs sont le **recours pour excès de pouvoir** et le **recours de pleine juridiction**.

Une personne peut contester la légalité d'une décision administrative à travers un recours pour excès de pouvoir, demandant son **annulation**. Le juge décide alors si l'acte attaqué est légal ou s'il doit être annulé. Ce type de recours permet de vérifier que les actions de l'administration respectent la loi.

Les types de litiges relevant de la **pleine juridiction**, ou du **plein contentieux**, incluent tous les recours autres que ceux pour excès de pouvoir. Le terme « plein » ou « pleine » indique que les pouvoirs du juge sont ici plus étendus. Le requérant peut demander l'annulation d'un contrat (contentieux contractuel) ou d'une élection (contentieux électoral). Il peut également solliciter du juge la condamnation de l'administration au **versement d'une indemnité**, d'une prime ou d'une allocation, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables. Par ailleurs, le requérant peut demander une rectification des impositions (contentieux fiscal) ou encore la réformation d'une décision, comme celles concernant des installations classées.

c - L'appel

La Cour administrative d'appel est la forme ordinaire des recours, sur tous les domaines dont le TA est appelé à statuer.

d - Le Conseil d'État

Il est la forme de cassation de l'ordre administratif, dans les mêmes conditions.

e - Compétence territoriale des tribunaux administratifs

Lorsque l'objet du litige porte sur des immeubles (déclaration d'utilité publique, affectation d'immeubles, urbanisme, permis de construire, classement des monuments, etc...), le tribunal compétent est celui dans le **ressort duquel se trouvent les immeubles**.

Dans tous les autres cas, c'est celui dans le ressort duquel à légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ou qui a signé le contrat litigieux.

E. Modes Alternatifs de Règlement des différends (MARD)

a - Recours obligatoire à un mode alternatif de règlement des litiges

Depuis le 1^{er} octobre 2023, une tentative de résolution amiable est obligatoire pour les litiges de moins de 5 000 € et certains conflits de voisinage (articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l'organisation judiciaire).

La loi de 2019 a renforcé le recours préalable aux modes alternatifs de règlement des conflits : la **conciliation**, la **médiation** ou une **procédure participative**.

L'objectif est que seules les affaires les plus contentieuses, pour lesquelles les parties n'ont pas pu trouver ensemble de solution amiable, soient portées devant le juge.

Les solutions amiables sont plus facilement acceptées par les justiciables qui ont contribué à leur élaboration. Un accord est plus satisfaisant qu'une décision imposée et bénéficie d'une meilleure exécution.

b - Différence entre médiation et conciliation amiable

Ce sont des procédures qui poursuivent le même objectif qui est de **parvenir à un accord entre les parties**, pour résoudre le litige à l'amiable et éviter un procès.

La **conciliation est gratuite**, alors que la **médiation est payante**.

Le conciliateur de justice (qui est un auxiliaire de justice assermenté), le juge lui-même ou un professionnel bénévole, offre ses services à titre gratuit.

Le médiateur (qui est un tiers indépendant), facture sa prestation.

À noter : le recours à la médiation est gratuit pour les litiges de la consommation.

c - La médiation

Elle implique un médiateur, un tiers neutre qui aide les parties à dialoguer et à trouver un accord. Le médiateur **n'impose pas de solution** ; il facilite la communication pour permettre aux parties de trouver elles-mêmes un compromis. Ce processus peut être volontaire ou ordonné par un juge.

d - La conciliation amiable

Contrairement à la médiation, la conciliation repose sur l'intervention d'un conciliateur, souvent une personne désignée (comme un conciliateur de justice). Son rôle est actif ; il peut proposer des solutions aux parties pour tenter de résoudre le différend. Ce processus est généralement gratuit et informel.

En résumé, la médiation met l'accent sur le dialogue assisté, tandis que la conciliation implique une **suggestion active de solutions par un tiers**. L'objectif des deux reste le même ; parvenir à un accord sans passer par une procédure judiciaire lourde et coûteuse.

e - La procédure participative

La **procédure participative** est un mode de négociation intervenant avant la saisine du juge. Les parties s'engagent, de manière conjointe et de bonne foi, à résoudre leur différend. Si un accord est trouvé, les parties peuvent demander son homologation par un juge, à travers une requête déposée au tribunal. Cette homologation confère à l'accord **la force d'une décision de justice**.

En l'absence d'accord, le litige peut être porté devant les juridictions compétentes, sans obligation préalable de conciliation ou de médiation.

À noter : la procédure participative arrête temporairement le délai de prescription, sans effacer le délai déjà couru.

f - Matières concernées

Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas **5 000 €** ou est relative à un **conflit de voisinage**, la saisine du tribunal doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, **être précédée**, au choix des parties :

- d'une **tentative de conciliation** menée par un conciliateur de justice,
- d'une **tentative de médiation**,
- ou d'une **tentative de procédure participative**.

Les actions concernées par ces différentes tentatives sont :

- les actions en bornage ;
- les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'égagement d'arbres ou de haies ;

les actions relatives aux constructions et travaux près d'un mur mitoyen (article 674 du Code civil) ;
les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
les contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du Code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales.

Il faut ajouter que la tentative de conciliation est également obligatoire devant le **conseil de prud'hommes** et la **médiation familiale** est obligatoire pour les litiges devant le juge aux affaires familiales (JAF).

Nota bene : Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Il peut le faire « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible ».

g - Exceptions au principe

Il existe des cas dans lesquels la procédure amiable de règlement des différends n'est pas un prérequis à la saisine du juge. Le juge peut être saisi directement si :

- l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
- l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ;
- lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision contestée ;
- le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

Enfin, la procédure amiable de règlement des différends ne s'applique pas aux litiges relatifs aux crédits immobiliers et aux prêts à la consommation (informations précontractuelles de l'emprunteur - article L. 314-26 du code de la consommation).

F. Les procédures simplifiées

Certains litiges exigent d'être traités simplement et dans l'urgence.

Deux types de procédures simplifiées qui s'appliquent à des litiges de nature différente : **l'injonction de faire** et **l'injonction de payer**.

Et, en cas d'urgence la procédure du **référé** permet d'obtenir une décision rapide.

a - l'injonction de payer

L'injonction de payer est utilisée lorsqu'un créancier souhaite récupérer une somme d'argent due par un débiteur dans les cas suivants :

- la procédure d'injonction de payer peut être engagée, **quel que soit le montant**, si le litige porte sur l'application d'un **contrat** (bail, contrat d'entretien...). La procédure vise alors à récupérer une somme d'argent figurant au contrat. Il peut s'agir par exemple d'un achat auprès d'un commerçant, d'un emprunt, d'une facture impayée à la suite de travaux, d'un

découvert bancaire, d'une reconnaissance de dette, d'un loyer impayé ou d'un dépôt de garantie.

- la procédure peut aussi être engagée si La créance est issue d'une **obligation à caractère statutaire**. Il peut s'agir par exemple, des charges de copropriété ou une adhésion à un organisme auquel on est obligé d'adhérer statutairement comme une caisse de retraite....

Pour rappel, si la créance est d'un montant inférieur ou égal à 5 000 €, il convient de procéder au préalable à une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative (article 750-1 du CPC).

Nota bene : La créance ne doit pas être prescrite. Elle doit être **certaine, liquide et exigible**, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas raisonnablement être contestée par le débiteur. Elle doit être arrivée à échéance et son montant doit être déterminé.

b - l'injonction de faire

L'**injonction de faire** concerne les obligations autres que le paiement d'une somme d'argent. Elle permet à un créancier d'obtenir du juge une décision obligeant le débiteur à exécuter une obligation en nature.

Par « exécution d'une obligation en nature », on entend l'exécution d'une **prestation** qui peut être aussi bien la livraison de meubles que des réparations, la délivrance d'une quittance de loyer ou la réalisation d'un service. Cette procédure est souvent utilisée dans les litiges de consommation lorsque le professionnel ne respecte pas ses engagements.

c - la procédure du référé

Il est possible d'assigner son adversaire en référé en cas d'urgence. Cette procédure permet au demandeur d'obtenir qu'une mesure soit prise **rapidement** et que des conséquences graves soient évitées.

L'ordonnance de référé ne tranche pas le fond du litige, mais elle est exécutoire immédiatement. C'est une décision provisoire car le défendeur peut faire appel mais cette voie de recours ne sera pas suspensive d'exécution.

Les parties sont entendues lors d'une audience publique avant que le juge ne rende sa décision.

Nota bene : Le référé peut être utilisé dans plusieurs situations :

- pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite.
- pour obtenir une provision sur une créance qui n'est pas sérieusement contestable.
- pour ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état comme par exemple une intervention lourde sur le système de chauffage en plein hiver malgré le refus du propriétaire.

G. Le personnel judiciaire

a - Les magistrats

Les magistrats sont issus de l'École nationale de la magistrature et sont nommés par le pouvoir exécutif.

	Les magistrats du Siègre (ou assis)	Les magistrats du parquet (ou debout)
Fonction :	- Ils jugent les litiges qui leur sont soumis :	- Ils ne jugent pas. Ils défendent les intérêts

	ce sont des juges au vrai sens du terme. - Principe de la collégialité (3 magistrats : 1 président et 2 assesseurs. C'est la majorité qui l'emporte) ou à juge unique (juge aux affaires familiales)	de la société. - Ils représentent l'État et prennent des réquisitions en son nom - Ils constituent le Ministère Public : procureur de la République, substituts, avocats généraux de la Cour de cassation.
Rapports :	Le président du TJ = le procureur de la République (Egalité hiérarchique)	
Attribution :	Judiciaires : civiles et pénales	Judiciaires : civiles et pénales Extrajudiciaires (exemple : protection des incapables, contrôle de l'état civil...)
Juridictions concernées :	Toutes	TJ Cour d'appel Cour de cassation Tribunal de commerce Conseil de prud'hommes
Caractères : (principes)	- Indépendance : ils ne reçoivent d'ordre ni de leur collègue ni de supérieur - Inamovibilité : ils sont inamovibles i. e. ils ne peuvent être mutés sans leur accords - Non-substitution : les juges qui conduisent les débats rendent la décision	- Subordination hiérarchique : Ils sont soumis à leur hiérarchie à la tête de laquelle se trouve le Garde des sceaux mais ils sont indépendants vis-à-vis des juridictions de jugement, c'est le principe de l' indépendance . - Indivisibilité : un magistrat peut être remplacé au cours d'une même affaire
	- Principe de l' irrécusabilité : les magistrats du parquet ne peuvent être récusés c'est à dire démentis (alors que les magistrats du Siège peuvent l'être parfois). - Principe de l' irresponsabilité : les magistrats sont traditionnellement « irresponsables » de leurs erreurs.	

b - Les avocats :

Les **avocats** ont une fonction d'**assistance** et de **représentation**.
Ils conseillent, consultent et plaident.

c - Les auxiliaires de justice

Les **greffiers** assistent les juges dans la rédaction des jugements notamment.
Les **experts judiciaires** jouent un rôle important en matière immobilière ou en responsabilité civile.
Les **commissaires de justice** délivrent les convocations en justice et une fois la décision rendue ils sont chargés de la « signification » des actes. Ils sont chargés de l'exécution des décisions de justice comme les saisies ou les expulsions.
Ils effectuent aussi des constats qui serviront de preuve à l'occasion du litige.

H. L'action en justice

La justice est un **droit**. Chaque personne a le droit de se faire « rendre justice » c'est-à-dire de solliciter l'intervention de la justice, lorsqu'elle estime que la violation d'une loi porte atteinte à ses intérêts.
Ce droit est exprimé, dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, en ces termes : « toute personne a droit à un **procès équitable**, à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».

a - les conditions de l'action en justice

Pour qu'une personne puisse agir en justice, elle doit remplir 3 conditions :

- avoir un **intérêt direct et personnel** à agir : « Pas d'intérêt ; pas d'action ».
- la **qualité** pour agir, autrement dit être titulaire du droit revendiqué ou le représenter.
- avoir la **capacité** d'agir en justice. Toute personne peut « ester » en justice, autrement dit participer comme demandeur ou défendeur à un procès.

b - les principes directeurs de l'action en justice

Le premier est le principe dispositif, c'est-à-dire que la procédure est **accusatoire**.

Le procès est la chose des parties. Ce sont les parties qui le dirigent, elles en ont l'initiative, la conduite et elles peuvent en décider l'extinction.

Le juge dit simplement le Droit, il tranche à partir des preuves qui lui sont données, il ne les recherche pas.

La procédure **pénale** est quant à elle inquisitoire car c'est le juge qui dirige le déroulement du procès.

Le second principe est celui du **contradictoire**. Chaque partie connaît les **moyens**, c'est à dire les arguments de fait et de droit ainsi que les preuves de l'autre. Elle peut ainsi s'exprimer sur les éléments qui fondent les prétentions de la partie adverse.

Enfin, la procédure est **orale** et **publique**.

c - le procès civil

L'action en justice fait naître le procès. Elle est définie comme « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée » (Article 30 du CPC). En conséquence, aux termes de l'article 5, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

On distingue :

- les actions **gracieuses** et les actions **contentieuses**. Les premières s'inscrivent hors de tout litige (par exemple, une requête en vue de la nomination d'un tuteur...) alors que les dernières s'opposent dans un litige.
- les actions **réelles** et les actions **personnelles**. Les actions réelles se fondent sur un litige concernant un bien réel (du latin res qui signifie chose). Les actions réelles se déclinent ensuite en actions **immobilières** (portant sur un immeuble) et en actions **mobilières** (portant sur une chose). Les actions personnelles sont quant à elles fondées sur un **droit de créance** (action en paiement, action en annulation d'un contrat...)

d - l'acte juridictionnel

Le tribunal peut **accueillir** l'action du demandeur, s'il estime cette action fondée en fait et en droit.

En conséquence, le défendeur qui **succombe** a perdu le procès, il est condamné. Dans le cas contraire, si le tribunal rejette la demande du demandeur, celui-ci est **débouté**.

Le procès aboutit à un **acte**.

Il s'agit d'un **jugement** lorsque la décision émane d'un tribunal, d'un **arrêt** lorsque la décision émane d'une cour ou d'une **ordonnance** lorsque la décision émane d'un juge unique.

La décision de justice a 3 effets :

- elle a **force exécutoire**.
- elle assure le **dessaisissement du juge**
- et enfin, elle assure **l'autorité de la chose jugée**.

I. La commission départementale de conciliation

La **Commission Départementale de Conciliation (CDC)** est un organisme qui aide **gratuitement** les propriétaires et les locataires à résoudre leurs litiges de manière amiable, sans passer par un tribunal. Elle est composée de représentants des bailleurs et des locataires et intervient principalement dans les conflits liés aux **loyers**, aux **charges locatives**, aux **dépôts de garantie**, aux **réparations**, ou encore à l'état du logement. Si un accord est trouvé entre les parties, il est formalisé par un document signé. En cas d'échec de la conciliation, la commission émet un avis de non-conciliation, et les parties peuvent alors saisir le tribunal compétent.